

1500375-52.2020.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FABIO MARTINS MARSIGLIO

Comarca: Santana de Parnaíba

Foro: Foro de Santana de Parnaíba

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/07/2022

... a responsabilidade penal do acusado pelo tráfico, pois, as circunstâncias da prisão são claro indicativos de que droga se destinava à traficância.

14.) A forma de acondicionamento da droga e a quantidade comprovam, no meu entender, quantum satis, a intenção de tráfico. O réu guardava drogas suficiente para milhares de porções das drogas, o que, por si só, já afasta a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santana de Parnaíba

Foro de Santana de Parnaíba

Vara Criminal

Rua Professor Eugenio Teani, 215, Santana de Parnaíba-SP - cep 06502-025

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500375-52.2020.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500375-52.2020.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2043825/2020 - DEL.POL.SANTANA DE PARNAIBA, 10047237 - DEL.POL.SANTANA DE PARNAIBA, 488/2020 - DEL.POL.SANTANA DE PARNAIBA, 2043825 - DEL.POL.SANTANA DE PARNAIBA, 488/20/415 - DEL.POL.SANTANA DE PARNAIBA

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Réu:

WILLIANS GOMES DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABIO MARTINS MARSIGLIO

Vistos, etc.

1.) Propõe o MINISTÉRIO PÚBLICO AÇÃO PENAL em face de WILLIANS GOMES DA SILVA. Alega o autor que o réu, no dia 14 de fevereiro de 2020, por volta de 23:10 horas, na Rua Rondônia, nº 310, nesta cidade e comarca de Santana de Parnaíba, trazia consigo e guardava 217 porções de cocaína, com peso líquido de 152,55 gramas; 185 porções de maconha, com peso líquido de 362,79 gramas; 302 pedras de crack, com

peso líquido de 91,05 gramas; e 07 porções de haxixe, com peso líquido de 122,30 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar

1.1.) Segundo a peça acusatória, nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, policiais militares em patrulhamento avistaram WILLIANS na condução do veículo FIAT/SIENA, placas EDL-7422, em baixa velocidade pela via pública, razão pela qual resolveram abordar o denunciado.

1.2.) Durante a abordagem, WILLIANS disse aos policiais militares que havia drogas no interior do automóvel que estava conduzindo. Em busca veicular, foram localizadas as diversas substâncias entorpecentes (217 porções de cocaína; 185 porções de maconha; 302 pedras de crack; e 7 porções de haxixe).

1.3.) No interior do automóvel havia, ainda, duas balanças de precisão, um caderno escolar com anotações que indicavam a comercialização de entorpecentes e dois aparelhos celulares, além de R\$ 146,15 em cédulas e moedas.

1.4.) Estaria, portanto, incurso no Art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

2.) Consta dos autos o inquérito policial (fls. 05/46), incluindo o boletim de ocorrência e os termos de interrogatório e de depoimento, o auto de exibição e apreensão, bem como o laudo de constatação preliminar de substância entorpecente.

2.1.) O laudo Toxicológico definitivo foi acostado às fls. 99/101, quando restou confirmado que a substância apreendida tratava-se de cocaína, maconha, haxie e crack; o laudo sobre o caderno contendo anotações consta à fls. 123/129.

3.) Houve notificação, seguiu-se defesa preliminar (fls.84/85) e a decisão de fl. 87, que recebeu a denúncia.

4.) Em instrução (vide termos de audiência à fls. 102/106), foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação e uma arrolada pela defesa.

5.) Interrogado (fl. 203), o réu negou a prática delitiva. Narrou que, na ocasião dos fatos, estava indo para uma festa de 03 dias em Mairiporã, quando foi abordado pelos policiais militares, por volta das 21h00. Ao ser questionado sobre entorpecentes no veículo, informou que não havia drogas. Mesmo assim, foi colocado na viatura, rumo a sua residência. Os policiais adentraram sem sua autorização, pulando o muro. Saíram do local com a referida viatura, quando encontraram outra viatura, da GCM. Um policial militar foi ao porta-malas da viatura da GCM e voltou com uma sacola, já informando via rádio que estavam apreendendo o réu com drogas. Declarou que, à época, era usuário de maconha. Ao ser questionado sobre o caderno com anotações, informou que são da época em que fazia faculdade e confirmou que as anotações são sua autoria. Afirmou, ainda, que são códigos-fonte da época de sua faculdade e que a página 127 não trata-se de sua letra. Atualmente está trabalhando e cursando Direito.

6.) O Ministério Público pediu a condenação nos termos da denúncia (fls. 207/212. Na dosimetria, pediu aumento pela quantidade de drogas, que supera o usual para este tipo de delito, denotando a alta periculosidade, nos termos do artigo 42 da Lei 11.343/06. Com relação ao regime inicial de cumprimento de pena, pediu o fechado. Sustentou, por fim, que a substituição da pena corporal por restritiva de direitos também não se mostra recomendável.

7.) A defesa, por sua vez (fls. 217/223), pediu a absolvição por falta de provas. Subsidiariamente, aplicação da menor pena por todas as circunstâncias serem favoráveis, o que indica o regime aberto em caso de condenação.

É o relatório.

Fundamento.

8.) A ação é procedente.

9.) Encerrada a instrução, restou comprovado, à exaustão, que trazia consigo e guardava 217 porções de cocaína, com peso líquido de 152,55 gramas; 185 porções de maconha, com peso líquido de 362,79 gramas; 302 pedras de crack, com peso líquido de 91,05 gramas; e 07 porções de haxixe, com peso líquido de 122,30 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar

10) A materialidade do delito restou comprovada pelos elementos informativos do inquérito policial, notadamente pelo boletim de ocorrência de fls. 07/10, pelo auto de exibição/apreensão de fls. 16/18, pelos termos de depoimentos das testemunhas; pelo laudo Toxicológico definitivo à fls. 99/101, quando restou confirmado que a substância apreendida tratava-se de cocaína, maconha, haxixe e crack; pelo laudo sobre o caderno contendo anotações consta à fls. 123/129, contendo anotações de dívidas oriundas da mercância espúria de entorpecentes; a par da prova oral produzida.

11.) Quanto à autoria e tipificação do delito de tráfico, dúvidas não restam em afirmar que os réus traficavam como descrito na denúncia. Vejamos.

12.) Wagner, testemunha, policial militar, narrou que, na ocasião dos fatos, estavam em patrulhamento pela Rua Rondônia, quando avistaram o automóvel em que estava o réu, um Siena de cor cinza, que vinha no contrafluxo. Ao notar a presença da viatura policial, demonstrou um certo nervosismo. Razão pela qual foi realizada a abordagem. Ao ser indagado se havia algo ilícito, o réu informou que havia entorpecentes no carro. Realizada a busca veicular, foi encontrada embaixo do banco do passageiro, uma grande quantidade de entorpecentes. O réu disse que era para consumo próprio e que estava indo para uma festa. Deslocaram-se a casa de WILLIAMS para buscar um documento pessoal. Franqueado o acesso a residência, pelo réu, a equipe de pronto, no primeiro cômodo, encontrou 2 balanças de precisão e um caderno contendo anotações do tráfico, com números e palavras em códigos. Em relação à balança o réu informou que usava a balança para dividir a droga que comprava para consumo próprio. Diego, testemunha, policial militar, na mesma toada, narrou o ocorrido.

12.1.) Em que pese as supostas contradições e conduta desabonadora imputada pelas testemunhas e a guardas civis municipais, é certo que a parcialidade não pode ser presumida e que o papel dos guardas civis, há muito tempo, passou a ser de essencial importância ao combate e repressão dos mais diversos crimes, especialmente o tráfico de drogas; não havendo qualquer motivo plausível para desconsiderar a veracidade das informações prestadas ou a legalidade da atuação. Neste sentido:

“ (...) não obstante os respeitáveis entendimentos e argumentos sobre a eventual parcialidade que possa existir em algumas vítimas, testemunhas e policiais, a rejeição de uma declaração ou de um depoimento, deve ser embasada em fatos que estão além de meras deduções aparentemente lógicas, baseadas em uma visão parcial e ideológica, bem como distanciada da realidade social. Refutar a validade de um depoimento ou de uma declaração, baseando-se apenas na qualidade processual ou na profissão de uma pessoa, por mais bem escolhidos que possam ser os argumentos e os eufemismos utilizados, nada mais é do que preconceito e temor de enfrentar o fato, o seu valor e a norma correspondente, postura temerária no direito.”

(TJSP; Apelação Criminal 0001674-12.2018.8.26.0542; Relator (a): Euvaldo Chaib; Data do Julgamento: 29/04/2022)

"Ainda, como qualquer do povo, os guardas civis poderão e deverão prender quem quer seja encontrado em flagrante delito e apreender os bens produtos de ilícito em tais circunstância, em função do quanto disposto no artigo do artigo 301, do Código de Processo Penal.

Também, incide a inteligência da Lei n. 13.022/14, que amplia a restrita interpretação que se havia do artigo 144, §8º, da Constituição Federal, dando-lhes, dentre outras competências específicas, as funções de colaboração na apuração penal e na defesa da paz social.

Logo, as Guardas Municipais (guardas civis) estão investidas na incumbência da garantia da paz social, atuando na prevenção da prática de crimes, podendo, inclusive, atuar de forma a impedir a sua ocorrência, ou no caso de flagrante, conferir meios para subsidiar a apuração do fato criminoso, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça (HC 290.371/SP Relator Ministro MOURA RIBEIROj. 27.05.14; RHC 45.173/SP Relator Ministro JORGE MUSSI j. 26.05.14 e HC 109.105/SP Relator Ministro ARNALDOESTEVES LIMA j. 23.02.10)"

(TJSP; Apelação Criminal 0001674-12.2018.8.26.0542; Relator (a): Euvaldo Chaib; Órgão Julgador: 4ª Data do Julgamento: 29/04/2022)

12.2.) A testemunha de defesa, Ana narrou que presenciou a abordagem de WILLIANS quando passou de ônibus e que foi em torno de 21h a 22h, não tendo, com sua versão, criado dúvida razoável quanto à veracidade e regularidade de atuação pelos agentes públicos, ora testemunhas.

13.) Bem evidenciada se encontra, portanto, a responsabilidade penal do acusado pelo tráfico, pois, as circunstâncias da prisão são claro indicativos de que droga se destinava à traficância.

14.) A forma de acondicionamento da droga e a quantidade comprovam, no meu entender, quantum satis, a intenção de tráfico. O réu guardava drogas suficiente para milhares de porções das drogas, o que, por si só, já afasta a alegação de porte para uso, pois, tal quantidade é suficiente para abastecer o comércio ilegal de drogas da comarca inteira.

15.) Por fim, não pode ser reconhecida, no caso, a causa de diminuição prevista no §4º do Art.33 da novel Lei de Tóxicos, pois, como bem destacado pela D. Promotora de Justiça, não obstante a primariedade, tamanha quantidade de drogas não é confiada a qualquer pessoa, o que demonstra envolvimento com o crime organizado. Ad argumentandum, cada quilograma de cocaína supera os R\$ 100.000,00 no comércio ilegal, certamente a droga apreendida ultrapassaria R\$ 20.000,00, o que é incompatível com a ocupação declarada

Decido.

16.) Isto posto e pelo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido do autor, e o faço para CONDENAR WILLIANS GOMES DA SILVA, como incurso no Art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

Passo a dosar a pena

17.) Observando as diretrizes do artigo 59 e 68 do Código Penal, passo a dosimetria da pena, analisando, isoladamente, cada uma das circunstâncias judiciais.

a) Culpabilidade: para o efeito do montante da pena, é a medida, o grau de reprovabilidade, a intensidade do dolo da conduta do agente, a qual considero ser elevada ante a grande quantidade de drogas apreendida (suficiente para milhares de porções), pelo que entendo devido aumento de 02 anos à pena base.

b) Antecedentes: São os fatos e episódios próximos e remotos da vida pregressa do agente, sendo que, no presente caso, não há nada que enseje modificação da pena.
c) Conduta Social: É a interação do acusado com o meio em que vive (sociedade, ambiente de trabalho, família, vizinhos), e, no caso, nenhum aumento é devido.
d) Personalidade do Agente: É a síntese das qualidades morais do agente, bem como o seu perfil psicológico, e, no caso presente, não há elementos para a sua aferição.
e) Motivos do crime: São os precedentes psicológicos propulsores da conduta. No caso vertente, observa-se que não há elementos para a sua aferição.
f) Circunstâncias do crime: São todos os aspectos objetivos relevantes que se fazem presentes ao redor do fato e que influíram na sua prática, tais como clima, tempo, lugar e modo de execução. No caso dos autos, nenhuma circunstância além do já analisado e usado como fundamento para o aumento no item "a".
g) Consequências do crime: dizem respeito à extensão do dano produzido pelo delito. No caso vertente, observa-se que os atos trouxeram somente as consequências regulares de um tráfico de entorpecente.

17.1.) Desse modo, considerando-se as circunstâncias analisadas, fixo a pena-base em 07 anos de reclusão e 700 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, devendo o pedido de gratuidade de justiça ser analisado no momento da execução da pena.

18.) Agravantes e atenuantes: não há

19.) Causas de aumento e diminuição de pena: inexistentes.

20.) Destarte, ausentes outras atenuantes ou agravantes e outras causas de diminuição ou aumento de pena a se aplicar, fixo a pena em 07 anos de reclusão e 700 dias-multa, calculados na forma acima, tornando-a definitiva.

21.) Regime de cumprimento de pena: inicialmente fechado nos termos do que determinada o §1º do Art.2º da Lei n. 8.072/90, modificada pela Lei n. 11.464/2007, pois o tráfico é delito equiparado a hediondo e a grande quantidade de drogas e sinais de abastecimentos de outros traficantes pelo vulto das dívidas apontadas no caderno de anotações é circunstância extremamente desfavorável

22.) Apelar em liberdade: não tem direito, pois não há modificação quanto aos pressupostos da prisão preventiva após a soltura.

23.) Transitada em julgado, lancem-se o nome do réu no rol dos culpados.

P.I.C.

Santana de Parnaíba, 07 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA